

1504648-75.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054944/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23255997 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1190/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2054944 - 89º D.P. JARDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504648-75.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504648-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054944/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23255997 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 1190/22/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2054944 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONATHA NASCIMENTO SIMÕES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

Jonatha Nascimento Simões, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em 24 de fevereiro de 2022, por volta de 14h50, na Estrada dos Mirandas, nº 876, Campo Limpo, nesta comarca de São Paulo, tinha em depósito e vendia, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 64 invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANNABINOL (THC), substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida de 107,6 gramas (lacre 0002113), 126 microtubos plásticos contendo

cocaína, com massa líquida de 23,9 gramas (lacre 0002114) e 135 microtubos plásticos contendo cocaína na forma de crack, com massa líquida de 19,8 gramas (lacre 0002115).

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida e citado o acusado.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "vender drogas" - concretizou-se a contento em relação ao acusado, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, considerável quantidade de entorpecente com o acusado.

O acusado Jonatha Nascimento Simões, na fase policial, optou por permanecer silente, tendo em juízo negado a prática delitiva, dizendo ser mero usuário de drogas.

Sua versão não encontra apoio na prova dos autos, pois o policial civil Almerindo Oliveira Barreto, na fase policial e em juízo, disse que recebera a informação de que no local dos fatos, conhecido como ponto de drogas em virtude de prisões e denúncias anteriores, havia um indivíduo que estaria efetuando o comércio ilegal de drogas, descrevendo-o como branco, magro, bermuda e sem camiseta. Na localidade, visualizaram o indivíduo denunciado, que conferia com as descrições anteriores, praticando atos típicos de comércio de drogas, ou seja, recepcionou um indivíduo desconhecido, recebeu valores, adentrou numa viela entre dois barracos e retornou com entorpecente. Por este motivo, resolveram efetuar a aproximação, identificando-o como a pessoa do acusado, sendo certo que entre os dois barracos, conforme anteriormente observado, foi encontrado em meio a vegetação, uma sacola com os entorpecentes e valores apreendidos.

O policial civil Thiago Magalhães dos Reis, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de farda.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais.

Confira-se:

"Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

Fosse realmente dúbia ou até mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa e teriam as testemunhas policiais divergido em pontos relevantes, sendo então absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma

prova em tal sentido.

Assim sendo, harmonizando-se esses relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial, não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls.83/85), não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação quando de qualquer forma se evidência destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente. Em relação à agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP, isto é, referente ao estado de calamidade pública, desconsidera-se-a, uma vez que não foi provado que o acusado se valeu desse estado para a prática do crime.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar JONATHA NASCIMENTO SIMÕES qualificado nos autos, como incurso nas penas no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343, de 2006.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias no valor unitário mínimo, que majoro de 1/6 em virtude da grande quantidade de entorpecente apreendida (325 unidades de drogas diversas), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, torno a pena no mínimo legal, dada a menoridade do acusado, obtendo-se assim a pena de 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de outras causas modificadoras, sem incidência do redutor, pois no âmbito da Terceira Seção do STJ tem prevalecido o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EResp 1.916.596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).

Ora, no caso dos autos, o acusado ostenta ao menos 3 passagens por atos infracionais equiparados a crimes de furto e de receptação, tratando-se de fatos ocorridos em 5/3/2018, 16/1/2020 e 11/2/2020 (fl.21), a demonstrar tratar-se o acusado de pessoa que sobrevive da prática de delitos há cerca de 4 anos, não fazendo jus portanto à benesse almejada, dada a sua habitualidade criminosa mais do que evidenciada.

Em razão da grande quantidade de drogas e ainda dado o quanto acima afirmado em relação à sua dedicação a práticas ilícitas, fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, não podendo o acusado apelar desta em liberdade, não sendo recomendável que seja agraciado com medida que até incentiva a prática delitiva, denotando-se da conduta absoluta tendência à prática criminosa.

Sem condenação nas custas, decretado desde já o perdimento dos bens apreendidos em favor da União, defiro desde já a incineração da droga.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 30 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA